Legal protection of indigenous and quilombola lands

"Como Terras Indígenas e territórios quilombolas são protegidos juridicamente?" *Generated by LeapSpace*

As **Terras Indígenas** e **territórios quilombolas** são protegidos juridicamente por **regimes próprios, constitucionais e legais**, distintos do SNUC: as **Terras Indígenas** decorrem da Constituição de 1988, com demarcação e reconhecimento estatal, e garantem aos povos indígenas a **posse permanente** e o **usufruto exclusivo** dos recursos do solo, rios e lagos; já os **territórios quilombolas** são amparados pela Constituição de 1988, especialmente pelo **art. 68**, que reconhece os direitos territoriais das comunidades quilombolas e sustenta a proteção de seus direitos fundiários e culturais. [22] [34] [56] [57] [58] [59] [60]

Como essa proteção funciona na prática

Figura territorial	Base jurídica	O que a proteção garante
Terras Indígenas	Constituição de 1988; reconhecimento e demarcação pelo Estado; decisões e leituras do STF sobre posse tradicional [22] [60] [61] [62] [63]	**Posse permanente** das comunidades indígenas e **usufruto dos recursos naturais** existentes na terra, com proteção dos direitos territoriais e culturais [22] [60] [64]
Territórios quilombolas	Constituição de 1988, art. 68; reconhecimento jurídico de comunidades quilombolas como sujeitos de direitos territoriais [57] [58] [59] [65] [66]	**Direito ao território**, com proteção do vínculo entre terra, identidade, cultura e reprodução social das comunidades [59] [65] [67] [68] [69]

O que isso significa juridicamente

- **Não são categorias do SNUC**; as fontes deixam claro que **Terras Indígenas** e **territórios quilombolas** têm **regimes próprios**, separados das Unidades de Conservação. [34] [35] [37] [43] [70]
- Nas **Terras Indígenas**, a proteção não é só ambiental: ela também é **territorial, cultural e de direitos originários**, e a demarcação formal é central para assegurar esses direitos. [56] [60] [61] [62] [71]
- Nos **territórios quilombolas**, a proteção jurídica também é **territorial e cultural**, ligada ao reconhecimento da comunidade, ao direito à terra e à preservação de modos de vida e pertencimento coletivo. [58] [65] [67] [68] [72]

Síntese: juridicamente, ambos são protegidos por um modelo de **direitos territoriais diferenciados**, baseado na Constituição e em procedimentos próprios de reconhecimento; a diferença principal é que as Terras Indígenas têm um regime constitucional de **posse permanente e usufruto**, enquanto os territórios quilombolas se apoiam sobretudo no **reconhecimento do direito à terra e à identidade coletiva**. [22] [57] [58] [59] [60]

Confidence level: High — várias fontes convergem de forma consistente sobre a base constitucional própria, a separação em relação ao SNUC e o conteúdo dos direitos territoriais de indígenas e quilombolas.

References

22. Garcia, A.S., Sawakuchi, H.O., Ferreira, M.E., Ballester, M.V.R. (2017) Landscape changes in a neotropical forest-savanna ecotone zone in central Brazil: The role of protected areas in the maintenance of native vegetation. *Journal of Environmental Management*. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.11.010

34. Carmo, C., Fonseca, A. (2026) Conservation outcomes across protected area strategies: Insights from a longitudinal analysis of the Brazilian National System of Conservation Units. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2026.108226

35. de Marques, Ana Alice B., Schneider, Mauricio, Peres, Carlos A. (2016) Human population and socioeconomic modulators of conservation performance in 788 Amazonian and Atlantic Forest reserves. *PeerJ*. https://doi.org/10.7717/peerj.2206

37. de Almeida-Rocha, J.M., Peres, C.A. (2021) Nominally protected buffer zones around tropical protected areas are as highly degraded as the wider unprotected countryside. *Biological Conservation*. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109068

43. Campos-Silva, J.V., da Fonseca Júnior, S.F., Peres, C.A. (2015) Policy reversals do not bode well for conservation in Brazilian Amazonia. *Natureza e Conservacao*. https://doi.org/10.1016/j.ncon.2015.11.006

56. Bragato, F.F., Kestenbaum, J.G. (2025) Recognizing and Reclaiming Indigenous Peoples' Constitutional Land Rights in Brazil: Challenges and Opportunities. *Land Rights Now: Global Voices on Indigenous Peoples and Land Justice*. https://doi.org/10.1017/9781009521581.005

57. Nepomuceno, Í., Affonso, H., Fraser, J.A., Torres, M. (2019) Counter-conducts and the green grab: Forest peoples' resistance to industrial resource extraction in the Saracá-Taquera National Forest, Brazilian Amazonia. *Global Environmental Change*. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.04.004

58. Thorkildsen, K., Kaarhus, R. (2019) The contested nature of Afro-descendant quilombo land claims in Brazil. *Journal of Peasant Studies*. https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1400532

59. Salomão De Campos, Y.D. (2018) The concepts of place and territory in the composition of Cultural Heritage: Quilombos and indigenous lands in the Brazilian Federal Constitution. *Tempo e Argumento*. https://doi.org/10.5965/2175180310252018099

60. Staffen, M.R., Prieto-Rios, E., Francisco, L.A. (2025) Delineation of indigenous lands in the brazilian Supreme Federal Court and the decolonisation of the concept of possession. *Sequencia*. https://doi.org/10.5007/2177-7055.2025.e109783

61. Vilaça, T.R.A., Andrade, A.C.C., Miziara, F., Hora, K.E.R. (2024) Ratification of tenure and the conversion of land use in the most impacted Indigenous territories of the Brazilian Legal Amazonia region, between 1985 and 2022. *Revista Brasileira de Ciencias Ambientais*. https://doi.org/10.5327/Z2176-94782000

62. Cavalcante, T.L.V. (2016) "Indigenous Land": Historical aspects of construction and application of a legal concept. *Historia (Brazil)*. https://doi.org/10.1590/1980-436920160000000075

63. Monteiro de Matos, M. (2023) The Multiple Roles of Socio-Anthropological Expert Evidence in Indigenous Land Claims: The Xukuru People Case. *Anthropological Forum*. https://doi.org/10.1080/00664677.2023.2288531

64. Le Tourneau, F.-M. (2015) The sustainability challenges of indigenous territories in Brazil's Amazonia. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.07.017

65. Rozeira, L.V.F. (2019) Legal pluralism, transconstitutionalism and quilombolas communities. *Journal of Law and Sustainable Development*. https://doi.org/10.37497/REVCAMPOJUR.V7I1.264

66. Marques, C.E., Gomes, L. (2013) The constitution of 1988 and the reassigned signification of contemporary quilombos: Limits and potentialities. *Revista Brasileira de Ciencias Sociais*. https://doi.org/10.1590/S0102-69092013000100009

67. Hatzikidi, K. (2021) Cultural mediators and the protection of ethnic minority cultural rights: reflecting on successes and challenges around quilombo heritage in Brazil. *International Journal of Human Rights*. https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1816969

68. Cardoso E Cardoso, L.F.C.E. (2015) "The sweat that marks the land": Work, quilombola rights and territory in the island of marajó - pará. *Ambiente e Sociedade*. https://doi.org/10.1590/1809-4422ASOCEx05V1822015en

69. Schönenberg, R. (2020) How to overcome the development deadlock in the Quilombo Vila Formosa, Brazil?. *Journal of Land Use Science*. https://doi.org/10.1080/1747423X.2020.1739766

70. Carmo, C., Fonseca, A. (2026) The influence of protection status and management plans on biophysical conservation in Brazilian protected areas: A GIS-based analysis from 2000 to 2022. *Journal for Nature Conservation*. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2026.127320

71. Lima, D.J., Silva, P., de Marco Junior, P. (2024) Evaluating the ecological and climate contributions of indigenous lands under the Marco Temporal law in Brazil. *Biological Conservation*. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110739

72. Benzeev, R., Bráz, C., Lyons, C.S., Newton, P. (2025) The impact of land tenure on deforestation and reforestation in Quilombola territories from 1985 to 2020 in Brazil. *World Development Sustainability*. https://doi.org/10.1016/j.wds.2025.100221